

“统计调查对象虚报、瞒报、伪造、篡改、拒报或者屡次迟报统计资料的，由县级以上人民政府统计机构责令改正，予以通报批评，情节严重的，有关部门和单位可以对负有直接责任的主管人员和其他直接责任人员依法给予行政处分。”

2、“第十二条 企业事业组织、个体工商户有下列违法行为之一的，由县级以上人民政府统计机构予以警告，责令改正，情节严重的，可以处以罚款：

“（一）虚报、瞒报统计资料的，处以三万元以下罚款；

“（二）拒报或者屡次迟报统计资料的，处以三万元以下罚款；

“（三）伪造、篡改统计资料的，处以五万元以下罚款。”

三、增加一条作为第十三条：“利用统计调查损害社会公共利益或者进行欺诈活动的，由县级以上人民政府统计机构责令改正，没收违法所得，并可处以三万元以下的罚款，构成犯罪的，依法追究刑事责任。”

四、第十二条改为第十四条。

五、第十三条改为第十五条，删去第一款中关于“应予暂停营业或吊销营业执照处罚的，由县级以上人民政府统计部门提出处理意见，移送工商行政管理部门处理”的规定。

六、第十四条改为第十六条，第二款修改为：“当事人对行政处罚决定不服的，可在接到行政处罚决定书之日起十五日内向作出行政处罚决定的机关的上一级机关申请复议或向人民法院起诉；当事人逾期不申请复议，也不向人民法院起诉，又不履行行政处罚决定的，由作出行政处罚决定的机关申请人民法院强制执行。”

七、第十五条改为第十七条，第一款修改为：“罚款必须在收到行政处罚决定书之日起十五日内到指定地点缴纳，逾期不缴纳的，按照《行政处罚法》第五十一条的规定执行。”

删去第二款。

八、删去第十六条。

九、第十七条改为第十八条，以下条文顺序作相应调整。

十、将本规定中的“统计部门”修改为“统计机构”。

本决定自公布之日起施行。

《山西省统计检查监督规定》根据本决定作相应的修正，重新公布。

## 山西省统计检查监督规定

（1988年6月3日山西省第七届人民代表大会常务委员会第三次会议通过）

根据1997年7月30日山西省第八届人民代表大会常务委员会第二十九次会议关于修改《山西省统计检查监督规定》的决定修正）

第一条 为贯彻执行《中华人民共和国统计法》（以下简称《统计法》）和《中华人民共和国统计法实施细则》（以下简称《实施细则》），实行有效的统计检查监督，保障统计检查机构和统计检查人员依法行使职权，结合我省的实际情况，制定本规定。

**第二条** 本规定所称统计调查对象是指本省境内的国家机关、社会团体、企业事业组织和个体工商户等。

基层群众性自治组织和公民有义务如实提供统计调查所需要的情况。

**第三条** 统计检查监督权由县级以上人民政府统计部门依法独立行使。

**第四条** 县级以上人民政府统计机构、各主管部门根据工作需要,可设置统计检查机构或统计检查员。设置统计检查机构,须经同级人民政府批准。

**第五条** 统计检查机构和统计检查员依照《实施细则》第二十四条规定的职责进行工作。

乡镇(街道)统计工作站协助统计检查机构和统计检查员进行工作。

**第六条** 统计检查员由县级以上人民政府统计机构、各主管部门分别委任,由同级人民政府统计机构发给《统计检查证》。

统计检查员调离统计检查监督岗位时,应交回《统计检查证》。

**第七条** 统计检查员持《统计检查证》在规定的职权范围内执行统计检查监督任务。需要查询问题时,统计检查员有权发出《统计检查查询书》,被检查单位的负责人及有关人员应当按期对所查询的情况据实答复;拒绝答复的,按拒报论处。

**第八条** 县级以上人民政府统计机构对违反统计法规和统计制度的行为应按规定立案调查。参加调查的人员不得少于二人。

**第九条** 统计机构对违反统计法规和统计制度的责任者提出处理意见时,应向有关机关、单位发出《统计违法处理意见通知书》。有关机关、单位应将处理结果回复统计部门。

**第十条** 上级统计检查机构可以对下级处理的案件进行复查,对重大案件可直接组织调查处理。

**第十一条** 地方、部门、单位的领导人自行或强令、授意统计机构、统计人员篡改统计资料、编造虚假数据的,依法给予行政处分,并由县级以上人民政府统计机构予以通报批评。

地方、部门、单位的领导人对拒绝、抵制篡改统计资料或者对拒绝、抵制编造虚假数据行为的统计人员进行打击报复的,依法给予行政处分;构成犯罪的,依法追究刑事责任。

统计人员参与篡改统计资料、编造虚假数据的,由县级以上人民政府统计机构予以通报批评,依法给予或者建议有关部门依法给予行政处分。

统计机构、统计人员违反《统计法》规定,泄露私人、家庭的单项调查资料或者统计调查对象的商业秘密,造成损害的,依法承担民事责任,并对负有直接责任的主管人员和其他直接责任人员依法给予行政处分。

统计调查对象虚报、瞒报、伪造、篡改、拒报或者屡次迟报统计资料的,由县级以上人民政府统计机构责令改正,予以通报批评;情节严重的,有关部门和单位可以对负有直接责任的主管人员和其他直接责任人员依法给予行政处分。

**第十二条** 企业事业组织、个体工商户有下列违法行为之一的,由县级以上人民政府统计机构予以警告,责令改正,情节严重的,可以处以罚款:

(一)虚报、瞒报统计资料的,处以三万元以下罚款;

(二)拒报或者屡次迟报统计资料的,处以三万元以下罚款;

(三)伪造、篡改统计资料的,处以五万元以下罚款。

**第十三条** 利用统计调查损害社会公共利益或者进行欺诈活动的,由县级以上人民政府统计机构责令改正,没收违法所得,并可处以三万元以下罚款;构成犯罪的,依法追究刑事责任。

**第十四条** 违反统计法规弄虚作假骗取的荣誉称号,由授予机关予以撤销;对弄虚作假的单位及责任人员按第十一条有关规定处理。

**第十五条** 违反本规定,应予罚款处罚的,由县级以上人民政府统计机构决定执行;应予行政处分的,由县级以上人民政府统计机构提出处理意见,由有关机关、单位按照人事管理权限或法定程序处理。

县级以上人民政府统计机构依照本规定提出的处理意见,有关部门拒不处理或处理不当的,统计机构应报同级人民政府处理。统计机构不报的,应追究统计机构负责人的责任。

**第十六条** 当事人对行政处分不服的,可以向同级人民政府或作出处分决定机关的上一级机关提出申诉。

当事人对行政处罚决定不服的,可在接到行政处罚决定书之日起十五日内向作出行政处罚决定的机关的上一级机关申请复议或向人民法院起诉;当事人逾期不申请复议,也不向人民法院起诉,又不履行行政处罚决定的,由作出行政处罚决定的机关申请人民法院强制执行。

**第十七条** 罚款必须在收到行政处罚决定书之日起十五日内到指定地点缴纳,逾期不缴纳的,按照《行政处罚法》第五十一条的规定执行。

**第十八条** 对违反《统计法》、《实施细则》和本规定构成犯罪的人员,由司法机关依法追究刑事责任。

**第十九条** 对敢于实事求是检举揭发违反统计法规和统计制度行为的人员,由各级人民政府或其统计部门、各主管部门、各企业事业组织,根据情况,按照规定分别给予通令嘉奖、记功、记大功、晋级、升职、授予荣誉称号,并可以发给奖品、奖金。

**第二十条** 本规定具体应中的问题由山西省人民政府统计部门解释。

**第二十一条** 本规定自公布之日起施行。

## 关于《山西省行政性事业性收费管理条例》、 《山西省统计检查监督规定》决定草案 的修改意见的说明

省人大常委会财经工作委员会委员副主任 赵建平

主任、副主任、秘书长、各位委员:

7月24日下午,分组会议审议了修改《山西省行政性事业性收费管理条例》和《山西